رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٢٣هـ

المَوْضُوعَات

تراخيص - مهنية - ترخيص مكتب استقدام - سحب الترخيص - سحب الضمان البنكي - مخالفة ممارسة نشاط الاستقدام - تأجير الترخيص أو منح حق الانتفاع به للغير - حجية محضر ضبط المخالفة - العمل بالقرينة - عدم تقديم التقارير المطلوبة خلال الفترة المحددة - إيقاف مدد التظلم خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل إبان جائحة فايروس كورونا.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب ترخيص ممارسة نشاط الاستقدام، وسحب الضمان البنكي - تضمن النظام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، ومنها عدم جواز تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص - تعاضد القرائن على ارتكاب المدعي مخالفة تأجير الترخيص، أو منح حق الانتفاع به للغير - ثبوت ارتكاب المدعي مخالفة عدم تزويد الإدارة المختصة بالتقارير المطلوبة خلال الفترة المحددة - قيام القرار محل الدعوى على سبب صحيح - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١١، ٣٠) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ.
- المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ.
- المواد (٤٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي إلى المحكمة بصحيفة دعوى يطلب فيها إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢١٠٦٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٠هـ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها، وفيها أكد المدعي على دعواه بأنها وفق ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها المقدمة للمحكمة وخلاصتها: أن المدعى عليها أصدرت في حق مكتبه (...) للاستقدام القرار رقم (١١٥٩٨٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ القاضي بسحب الترخيص وسحب الضمان البنكي لسداد ما عليه من حقوق للعملاء والقيام بزيارات تفتيشية للمكتب للتحقق من إنهاء جميع أعماله، واستند القرار إلى أنه منح الغير حق الانتفاع بالترخيص،

وكذلك عدم التجاوب مع المدعى عليها، والرد على الاستفسارات، وقد تم الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشكلة وفقاً لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ، فقررت عدم قبول اعتراضه لعدم القناعة بالمبررات المقدمة منه، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٧/١٠هـ، ويتضح أن اللجنة اعتمدت في إصدار قرارها على القرار الوزاري رقم (٢٢١١٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ، وهذا القرار صدر بعده قرار آخر برقم (١٧٨٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٧هـ، حدد فيه جزاءات لجميع مخالفات مكاتب الاستقدام، وتم إلغاء القرار السابق المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه، كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت قيامه بالمخالفة للمادة (٥٧)، ولا ما يثبت عدم تجاوبه مع المدعى عليها بالمخالفة للمادة (٤٧)، كما لم يقم أي مفتش بزيارة تفتيشية إلى المكتب ومقابلة أي شخص غير صاحب المكتب أو الاطلاع على أي مستندات مالية تخص شخص آخر غير صاحب المكتب، ولم يتم ضبط أي مخالفة على المكتب بهذا الخصوص، ولم يقدم ممثل المدعى عليها صورةً لمحضر ضبط المخالفة من المفتش حسب النظام، كما لا يوجد أي إنذار أو إشعار سابق عن هذه المخالفة، وانتهى إلى طلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢١٠٦٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٠هـ، والمنتهي إلى رفض تظلمه الذي تقدم به على القرار رقم (١١٥٩٨٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أجاب بما حاصله: أن المدعى عليها قد

التزمت بالصلاحيات المخولة لها نظاماً؛ استناداً لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٣هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢١هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ، وبالاطلاع على تفاصيل المخالفة اتضح مخالفة مكتب المدعي للمادة السادسة والأربعين، والمادة السابعة والخمسين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٢١٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ، حيث منح الغير حق الانتفاع بالترخيص؛ إذ قام بعدد (١١١٩١) عمليةً عبر موقع إنجاز بما لا يتوافق مع المنطق، حيث إن المتوسط الطبيعي للعمليات شهرياً يقدر بـ(٨٥) عمليةً تقريباً، وقد تم منحة الفرصة لتقديم ما لديه من مبررات إلا أنه عجز عن ذلك، بالإضافة إلى تقديم معلومات غير صحيحة للوزارة؛ وذلك بتقديم عينة من عملاء مكتب المدعي والذي اتضح بعد التواصل معهم إفادة أحدهم بعدم معرفته بمكتب المدعي، وتضمنت إفادة آخر بأنه استخرج التأشيرة بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمئة من مكتب خدمات عامة وليس مكتب استقدام ولا يعرف مكتب المدعي، كما تضمنت إفادة عميل آخر بأنه تم إنجاز العمل برسوم إدارية بمبلغ مئة ريال، ولا يعرف مكتب المدعي، فيما جاءت إفادة الباقين بأن الرقم غير صحيح، وتنفيذاً للمادة الستين من ذات النظام تم سحب الترخيص والاحتفاظ بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ سحب الترخيص، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها نسخةً من قرار اللجنة موقعاً من أعضائها، ومصادقاً عليه وما يثبت مؤهلاتهم

والقواعد المنظمة لعملها، فقدم عدداً من المستندات يرى أنها تفي بما طلب منه. وبسؤال وكيل المدعي هل ما ذكرته المدعى عليها من أنه قام باستخراج عدد يفوق (١١٠٠٠) وكالة خلال الفترة المشار إليها بالمذكرة المدعى عليها؟ فأجاب بأن ذلك صحيح. وبسؤاله عن عدد الفيز المستخرجة خلال الأشهر التي تسبق فترة الفحص؟ وبسؤاله بأن المدعى عليها قامت بفحص المعاملات من العملاء الوارد أسماؤهم ضمن عينة الفحص هل تم استخراج التأشيرات باسم العملاء المشار لهم؟ فقدم مذكرةً لم يأت فيها بجديد ولم يقدم ما طلب منه سوى نماذج لإقرارات بعض العملاء الذين قدمت المدعى عليها أسماءهم، والتي تثبت سبق تعاملهم مع مكتب (...) يرى أنها تثبت خلاف ما ذكرته الجهة. فطلبت الدائرة منه تقديم صور من الإيداعات أو التحويلات البنكية الخاصة بهم لحساب موكله؟ فلم يقدم ذلك. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا البتّ في الدعوى، فتم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء الترخيص والسحب من الضمان البنكي؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى

في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وعن قبول الدعوى، فإن القرار المطعون فيه صدر بعد اعتماد نائب الوزير بتاريخ ١٤٤١/٧/١٠هـ، وتبلغ به المدعي بتاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ، ثم تقدم المدعي بدعواه الماثلة بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ؛ وبالتالي فالدعوى حينئذٍ مقبولة شكلاً؛ استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٧/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٤هـ المتضمن: "اعتبار المدد والمواعيد والمهل المقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل، وأن يحسب ما مضى من المدد والمواعيد والمهل قبل التعليق، ويكمل ما تبقى منها بعد رفع التعليق".

وعن موضوع الدعوى، فإنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكرر المضافة لنظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥هـ تنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة"، كما تنص المادة الثلاثون من ذات النظام على: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة، وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين،

وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها"، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ على: "في تنفيذ أحكام المادة الثلاثين من النظام تحدد شروط منح تراخيص نشاط توظيف السعوديين، ونشاط الاستقدام، وتجديد وإلغاء التراخيص، ومهام كل منهما، والآثار المترتبة على ذلك؛ من خلال ما يلي: ١-ضوابط وقواعد ممارسة نشاط توظيف السعوديين بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة. ٢-ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة"، ولما كانت المادة السادسة والأربعون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٢١٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ نصت على أنه: "يجب على المرخص له الالتزام بما يلي: تزويد الإدارة المختصة في الوزارة بالتقارير المطلوبة خلال الفترة المحددة.."، كما نصت المادة السابعة والخمسون منها على أنه: "لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت، حتى ولو كان ذلك دون مقابل مادي"، ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من ذات القواعد نصت على أنه: "يختص مفتشي العمل بضبط مخالفات هذه القواعد"، كما نصت المادة التاسعة

والخمسون من تلك القواعد على أنه: "يختص مكتب العمل بدراسة الشكاوى المتعلقة بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: "-إحالة ما يتضح من مخالفات لأحكام هذه القواعد لمفتشي العمل لضبطها، واتخاذ الإجراءات المتبعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها بجدول المخالفات، والعقوبات المقابلة لها المعتمدة من الوزارة. -التوصية بإيقاف خدمات المرخص له، أو السحب من الضمان البنكي؛ إذا خالف المكتب أحد أو بعض مواد هذه القواعد"، كما نصت المادة الستون من ذات القواعد على أنه: "تشكل الوكالة المختصة لجنةً مكونةً من خمسة أعضاء من بينهم مستشاراً شرعياً أو قانونياً للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد، ولها أن تتخذ الإجراءات الآتية: -إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها. -إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له. -السحب من الضمان البنكي. -سحب الترخيص. -تعليق الترخيص. -إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له"، بما مفاده مما سلف: أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك وفقاً لشروط منح الترخيص وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك المنشورة بتفاصيلها في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وأنه من واجبات المكتب المرخص له بممارسة نشاط الاستقدام التجاوب مع المدعى عليها وتزويدها بالتقارير المطلوبة

خلال الفترة التي تحددها، كما يمتنع عليه تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت، كما أن مفتشي العمل يقومون بضبط مخالفات ممارسي هذا النشاط ولمكتب العمل إحالة ما يتضح من مخالفات لأحكام هذه القواعد لمفتشي العمل لضبطها، واتخاذ الإجراءات المتبعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها، والتوصية بإيقاف خدمات المرخص له، أو السحب من الضمان البنكي إذا خالف المكتب بعض مواد هذه القواعد، على أن تعرض مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد ومن وقع فيها على لجنة مختصة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم مستشاراً شرعياً أو قانونياً للنظر فيها وتتخذ فيهم العقوبات المنصوص عليها سلفاً. وبتطبيق ما سلف على الدعوى الماثلة نجد أن المدعى عليها أوقعت القرار محل الدعوى بحق المدعي استناداً إلى ما توصلت إليه في تحرياتها وتحقيقها من مخالفة المدعي للمواد سالفة البيان وذلك بتأجيره الترخيص للغير، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص لمباشرة النشاط بأي وسيلة كانت، وهذا يتضح من عدد التأشيرات المستخرجة من المدعي خلال ستين يوماً، والبالغة (١١١٩١) خلال فترة ستين يوماً، والمدعي ينازع في صحة هذا القرار، وأن ما أصدره في حدود المعقول والطبيعي، وأنه لم يخالف النظام في ذلك. وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى أخصها محضر ضبط المخالفة والذي تضمن طلب تقرير عمليات مكتب المدعي لشهري مارس وإبريل من عام ٢٠١٩م، ومنها عينة من عملاء المكتب الواردة أسماؤهم بالمحضر المشار له، والذي تم التواصل معهم وتضمنت إفادة بعضهم بعدم

معرفته بمكتب المدعي، في حين أفاد آخر بأنه استخرج التأشيرة بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمئة ريال من مكتب خدمات عامة وليس مكتب استقدام ولا يعرف مكتب المدعي وفقاً للتفصيل الوارد في الوقائع، ولما كان المدعي قد أقر بصحة عدد التأشيرات المستخرجة، مع عجزه عن تقديم ما يثبت وجود معاملة مالية كالحوالات البنكية ونحوها بينه وبين الأسماء المقدمة منه للفحص والتي من خلالها تبينت مخالفته المشار إليها. ولما كان المدعي يطالب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار رقم (١٧٨٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٧هـ، والمتمثلة بالغرامات دون سحب الترخيص، ودون إنكاره لأصل وقوع المخالفات ما يعني أن ذلك قرينة منه على صحتها، كما أن المدعى عليها قد طلبت من المدعي بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٤/٩م تقديم الدفوع القانونية على ما نسب إلى مكتب المدعي من مخالفة المادة (٥٧) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم تقرير بعدد عمليات الاستقدام للمكتب بتاريخ محدد، ونسخة من عقود ارتباط المكتب مع الوكلاء خارج المملكة على أن يتم تقديم ذلك خلال خمسة أيام، إلا أنه لم يتم تقديم البيانات بإقرار المدعي إلا بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨م، ولم ترفع للوزارة إلا بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨م وفقاً لخطاب المدعي لنائب وزير العمل المرفق بملف الدعوى، كما تبين عدم مطابقة البيانات المقدمة وعدم اكتمالها؛ ما يعني مخالفته للمادة (٤٦) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام سالفة الإيراد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مخالفة المدعي للواجبات المقررة عليه نظاماً، وتقضي برفض دعواه. ولا ينال ما أثاره المدعي من أن اللجنة اعتمدت

في إصدار قرارها على القرار الوزاري رقم (٢٢١١٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ، وهذا القرار صدر بعده قرار آخر برقم (١٧٨٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٧هـ حدد فيه جزاءات لجميع مخالفات مكاتب الاستقدام وتم إلغاء القرار السابق المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه؛ والجواب عن ذلك أن القرار الوزاري الصادر حديثاً أضاف عدداً من الأحكام والقواعد ولم يلغ ما سبق، كما هو الثابت من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها. كما لا ينال من ذلك ما أثاره المدعي من أن جميع التأشيرات والتفويضات تم استخراجها من مكتبه وأنها في حدود المعقول؛ إذ أن تحريات الجهة قدرت أن المتوسط الطبيعي للعمليات شهرياً يقدر ب (٨٥) عملية تقريباً، والفرق كبير جداً بين الرقمين، وقد طلبت الدائرة منه ما يثبت ذلك، وما يثبت عدد التأشيرات قبل فترة الفحص، وما يثبت تحويل العملاء للمبالغ المطلوبة للمكتب تثبت حصول العملاء على تلك التأشيرات من ذات المكتب إلا أنه لم يقدم ما يفي ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المرفوعة من (...) ضد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.